

Kündigung anfechten (Missbräuchlichkeit)

Einspruch gegen eine ordentliche Kündigung nach Schweizer Arbeitsrecht — Beispiel

Partei Marco Rossi, Arbeitnehmer
Kanton Tessin
Arbeitgeberin Logistica Ticino Sagl
Kündigung erhalten am 10. Juli 2026, ordentlich auf 30. September 2026

Herr Rossi wurde zwei Tage nach einer Wortmeldung an einer Personalversammlung, in der er unbezahlte Überstunden ansprach, ordentlich gekündigt. Sein letztes Mitarbeitergespräch vor drei Monaten war durchwegs positiv.

1. Sachverhalt

Kündigung vom 10. Juli 2026, zwei Tage nach kritischer Wortmeldung an der Personalversammlung vom 8. Juli 2026. Letzte Leistungsbeurteilung vom April 2026: „gut bis sehr gut“.

2. Prüfung Missbräuchlichkeit

Eine Kündigung gilt typischerweise als missbräuchlich, wenn sie wegen der Ausübung eines verfassungsmässigen Rechts oder ohne erkennbaren sachlichen Grund im deutlichen Widerspruch zur bisherigen Leistungsbeurteilung erfolgt. Der enge zeitliche Zusammenhang zur Wortmeldung (2 Tage) und der Widerspruch zur zuletzt positiven Beurteilung sind starke Indizien — abschliessend zu würdigen sind sie erst mit Kenntnis der Gegendarstellung.

3. Fristenhinweis

Der schriftliche Einspruch gegen die Kündigung muss **spätestens bis zum Ende der Kündigungsfrist** (hier: 30. September 2026) beim Arbeitgeber eingehen. Eine allfällige Klage auf Entschädigung folgt erst danach, innert kurzer, gesetzlich bestimmter Frist (zu verifizieren).

Entwurf: Einspruchsschreiben

Logistica Ticino Sagl, z. Hd. Geschäftsleitung

Betreff: Einspruch gegen die Kündigung vom 10. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit erhebe ich fristgerecht Einspruch gegen die mir am 10. Juli 2026 ausgesprochene ordentliche Kündigung. Die Kündigung erfolgte zwei Tage nach meiner Wortmeldung an der Personalversammlung vom 8. Juli 2026 zum Thema unbezahlter Überstunden und steht im Widerspruch zu meiner letzten Leistungsbeurteilung vom April 2026. Ich behalte mir sämtliche Ansprüche aus missbräuchlicher Kündigung ausdrücklich vor.

Freundliche Grüsse, Marco Rossi

Nächste Schritte

- Einspruch eingeschrieben versenden, Kopie behalten.
- Beweismittel sichern (Protokoll der Versammlung, Beurteilung, Zeugen).
- Rechtsschutzversicherung/Gewerkschaft frühzeitig informieren.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).